

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

46. Konu — Teminat ve Gecikme Zammı

Kısa Soru-Cevap · 29 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 46 — Teminat ve Gecikme Zammı

Kaynak: 46-teminat ve faiz.docx (GK m.202–207; GY m.493–498; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) Seri No: 2 m.22). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Teminatın Verilmesi ve Tutarı (GK m.202–205)

#	Soru	Cevap
1	Teminatı kim ve hangi tutarda verir?	Vergiler ve diğer amme alacakları tutarı kadar, yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi. (GK m.202/1)
2	Teminatı başka bir kişi verebilir mi?	Evet, gümrük idareleri başka bir kişinin teminat vermesini kabul edebilir. (GK m.202/2)
3	Kamu kuruluşları, belediyeler, tamamı devlete ait KİK'ler ve yabancı misyon şeflerinin garanti mektuplarını kabule kim yetkilidir?	Müsteşarlık. (GK m.202/3)
4	Teminat aranmayacak ve kısmi teminat uygulanacak halleri kim belirler?	Cumhurbaşkanı. (GK m.202/4)
5	Toplu teminat nedir?	Talep üzerine, gümrük yükümlülüğü gerektiren veya gerektirebilecek iki veya daha fazla işlemi kapsayan teminat. (GK m.203)
6	Teminat tutarı nasıl belirlenir?	Vergi kesin tespit edilmişse o miktar; değilse tahakkuk eden veya edilebilecek vergilerin en yüksek tutarı. (GK m.204/1)
7	Teminatlar ve değerlendirilmesi hangi kanuna tabidir?	6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. (GK m.205)
8	Yabancı para hangi kur üzerinden teminat olarak kabul edilir?	TCMB efektif alış kuru üzerinden; kabule Müsteşarlık yetkilidir. (GK m.205)

Ek Teminat, Çözülme ve Gecikme Zammı (GK m.206–207)

#	Soru	Cevap
9	Teminat değer yitirir veya yetersiz kalırsa ne istenebilir?	Ek teminat veya ilk teminatın yeni bir teminatla değiştirilmesi. (GK m.206/1)
10	Teminat ne zaman çözülür?	Gümrük yükümlülüğü sona erdiğinde; kısmen sona ererse, talep üzerine ve teminat uygunsa kısmen çözülür. (GK m.206/2–3)
11	Nakdi teminat dışındaki teminatlarda gecikme zammı hangi tarihten itibaren alınır?	Vergiler için teminatın kabulü tarihinden; şartlı muafiyet eşyasında yükümlülük doğarsa şartlı muafiyet beyannamesinin tescili tarihinden; 6183 s.K. m.51'e göre. (GK m.207/1)
12	İndirimli teminattan yararlanan şartlı muafiyette gecikme zammı hangi kısma uygulanır?	Teminatın nakit dışındaki kısmı ile teminat verilmeyen kısmın tümüne. (GK m.207/2)

Toplu ve Götürü Teminat (GY m.493–494)

#	Soru	Cevap
13	Toplu teminat hangi işlemler için kullanılır?	Kişinin o gümrük idaresindeki transit rejimi hariç bütün gümrük işlemleri; takip edilebilirse diğer idarelerde de geçerlidir. (GY m.493/1–2)
14	Götürü teminat transit rejiminde kullanılabilir mi? ★ 2024	Hayır; götürü teminat transit rejimi hariç tüm işlemleri kapsar. (GY m.493/4)
15	Götürü teminattan kimler yararlanabilir?	YYS veya onaylanmış kişi statü belgesi sahibi yükümlüler ve m.527 uyarınca antrepo işleticileri. (GY m.493/5)
16	Götürü teminat hangi kamu alacaklarını kapsamaz?	ÖTV Kanunu ekindeki (I) sayılı liste eşyasına ilişkin kamu alacaklarını. (GY m.493/6)
17	Götürü teminat tutarı nasıl hesaplanır; alt ve üst sınırları nedir?	Önceki yıl teminat konusu toplam değer %10'u; DİR dahilse en az 250.000 Avro, değilse en az 75.000 Avro; en fazla 2.000.000 Avro. TL olarak da verilebilir. (GY m.494/1–2)
18	Götürü teminat tutarını kim belirler?	Yıllık olarak Müsteşarlık. (GY m.494/3)

Kabul Edilen Teminatlar ve Takip (GY m.495–498)

#	Soru	Cevap
19	GY m.495'e göre kabul edilen teminatlar hangileridir? ★ 2022, 2025	Nakit TL, bankaların süresiz teminat mektupları, DİBS, Millî Esham ve Tahvilât, haczedilen menkul-gayrimenkul, kamu idareleri/belediyeler/KİT'ler/yabancı misyon şeflerinin garanti mektupları, TCMB'nin kabul ettiği dövizler. (GY m.495/1)
20	Özel firmaların garanti mektupları veya kefalet senedi GY m.495'e göre teminat sayılır mı? ★ 2022, 2025	Hayır; garanti mektubu yalnızca kamu idareleri, belediyeler, tamamı devlete ait KİT'ler ve yabancı misyon şefleri için sayılmıştır. (GY m.495/1-e)
21	Millî Esham ve Tahvilât nasıl değerlendirilir?	En yakın borsa cetveli üzerinden %15 noksanıyla. (GY m.495/1-ç)
22	Garanti mektubuyla işlemde yükümlülükler tam ve zamanında yerine getirilmezse ne olur?	Yükümlüye bir yıl boyunca bu haktan yararlanma izni verilmez. (GY m.495/2)
23	Teminat başka teminatla değiştirilebilir mi?	Evet, idare amirinin izniyle kısmen veya tamamen. (GY m.496/1)
24	Teminat mektupları hangi ek örneklerine uygun olmalıdır?	Bireysel Ek-77, götürü Ek-77/A, toplu Ek-77/B. (GY m.497/1)
25	Kağıt teminat mektupları ve garanti mektupları nerede saklanır?	Kağıt teminat mektupları ayniyet alındısıyla muhasebe birimine teslim edilir; garanti mektupları gümrük idaresinde muhafaza edilir. (GY m.497/3, 5)
26	Yükümlülük yerine getirilmezse teminat mektubu nasıl nakde çevrilir?	Süre bitiminden yirmi gün önce hak sahibine tebligat yapılır; yerine getirilmezse nakde dönüştürülür. (GY m.498/1)
27	Götürü teminat hakkı askıya alınır veya geri alınırsa mektuplar ne olur?	Askıda iade edilmez, askı süresindeki vergiler ayrıca teminata bağlanır; geri almada vergiler teminata bağlandıktan sonra iade edilir. (GY m.498/3–4)

Tecil ve Taksitlendirmede Teminat (Tahsilat Tebliği Seri No: 2 m.22)

#	Soru	Cevap
28	Tecil ve taksitlendirmede kabul edilen teminatlar nelerdir?	Para, süresiz banka/özel finans teminat mektupları, hazine bonosu, devlet tahvili, gümrükçe haczedilmiş taşınır ve taşınmazlar. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.22/1)
29	Borçlu maddi teminat gösteremezse ne yapabilir?	Muteber bir şahsı müteselsil kefil gösterebilir (6183 s.K. m.11); kabulde takdir gümrük idaresininindir; noter onaylı Tecil Kefalet Senedi gerekir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.22/7)

Sık Karıştırılanlar

Toplu ve götürü teminat transit rejiminde kullanılmaz (transit hariç tüm işlemler).

Götürü teminat: **%10**; alt sınır **250.000 Avro** (DİR dahil) / **75.000 Avro**; üst sınır **2.000.000 Avro**; ÖTV (I) sayılı liste alacakları hariç.

Garanti mektubu yalnızca **kamu idareleri, belediyeler, tamamı devlete ait KİT'ler, yabancı misyon şefleri** için; özel firma garantisi sayılmaz. Yükümlülüğe aykırılıkta **1 yıl** yararlanamaz.

Teminat tutarı: kesinse o miktar, değilse **en yüksek** tutar. Yabancı para: **TCMB efektif alış kuru**.

Gecikme zammı (nakit dışı teminat): teminatın **kabulü** / şartlı muafiyet beyannamesinin **tescili** tarihinden, **6183 s.K. m.51**.

Esham ve tahvilat **%15 noksanıyla**; teminat mektubu nakde çevirme tebligatı süre bitiminden **20 gün önce**.